



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 49

Ausgegeben zu Dresden am

20. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

20. Juli 2026

**Gesetz zur Überführung von Energie- und
Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum**

Seite 2

Gesetz

zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum

vom 20. Juli 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 20. Juli 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Gesetzes zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum (Energie- und Wärmevergesellschaftungsgesetz – EnWärmeVergG)

Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften

§ 1

Gegenstand des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz regelt die Überführung von Energie- und

Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum und andere Formen der Gemeinwirtschaft.

(2) Dieses Gesetz ist ein Anwendungsgesetz im Sinne des Vergesellschaftungsrahmengesetzes.

(3) Die Überführung erfolgt nach Maßgabe dieses Gesetzes durch Gesetz. Verwaltungsakte nach diesem Gesetz dienen der Feststellung, Durchführung, Registerberichtigung, Besitzüberleitung und Entschädigung; sie begründen die Überführung nicht.

§ 2

Verhältnis zu anderem Recht

(1) Die Vorschriften des Vergesellschaftungsrahmengesetzes gelten, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.

(2) Bundesrechtliche und unionsrechtliche Genehmigungs-, Zertifizierungs-, Entflechtungs-, Regulierungs-, Konzessions-, Netzzugangs-, Sicherheits- und Datenschutzanforderungen bleiben unberührt.

(3) Soweit dieses Gesetz die Fortführung privatrechtlicher Gesellschaften, Netzbetriebsbereiche oder sonstiger Rechtsträger zulässt, begründet dies keinen Anspruch auf dauerhafte Beibehaltung der bisherigen Rechtsform oder Organisationsstruktur.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Energie- und Wärminfrastruktur im Sinne dieses Gesetzes sind Anlagen, Netze, Grundstücke, Rechte, Daten, Einrichtungen, Verträge und sonstige Vermögensgegenstände, die der Erzeugung, Umwandlung, Speicherung, Übertragung, Fortleitung, Verteilung, Steuerung, Messung oder Lieferung von Strom, Gas, Wärme oder energiewirtschaftlichen Systemdienstleistungen dienen.

(2) Stromnetzinfrastuktur im Sinne dieses Gesetzes sind

Elektrizitätsversorgungsnetze einschließlich Übertragungs- und Verteilernetzen, Umspannwerken, Schaltanlagen, Netzleitstellen, Messeinrichtungen, Kommunikations- und Steuerungssystemen, Betriebsgrundstücken, Wegerechten, Leitungsrechten, Netzdokumentationen und sonstigen dem Netzbetrieb dienenden Vermögensgegenständen.

(3) Gasnetzinfrastuktur im Sinne dieses Gesetzes sind Gasversorgungsnetze einschließlich Hoch-, Mittel- und Niederdruckleitungen, Verdichter-, Mess-, Regel- und Übergabestationen, Netzleitstellen, Betriebsgrundstücken, Wegerechten, Leitungsrechten, Netzdokumentationen und sonstigen dem Netzbetrieb dienenden Vermögensgegenständen. Hierzu gehören auch Anlagen, die für die Umstellung auf Wasserstoff, synthetische Gase, Stilllegung, Rückbau oder Einbindung in Wärmeversorgungsstrukturen bestimmt oder geeignet sind.

(4) Wärminfrastruktur im Sinne dieses Gesetzes sind Fernwärme- und Nahwärmenetze, Wärmeerzeugungsanlagen, Heizwerke, Heizkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen,

Großwärmepumpen,
Power-to-Heat-Anlagen,
Geothermieranlagen, Biomasseanlagen,
Wärmespeicher, Übergabestationen,
Betriebsgrundstücke, Wegerechte,
Leitungsrechte, Wärmekataster,
Netzdokumentationen und sonstige der
leitungsgebundenen Wärmeversorgung
dienende Vermögensgegenstände.

(5) Erzeugungsanlagen im Sinne dieses
Gesetzes sind Anlagen zur Erzeugung
von Strom, Wärme oder beidem
einschließlich Windenergieanlagen,
Photovoltaikanlagen,
Solarthermieranlagen,
Wasserkraftanlagen, Biomasseanlagen,
Geothermieranlagen,
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Gas-
und Reservekraftwerke sowie sonstige
Anlagen, die zur Versorgungssicherheit
oder Systemstabilität beitragen.

(6) Erneuerbare Großanlagen im Sinne
dieses Gesetzes sind
Erzeugungsanlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien mit einer
installierten elektrischen Leistung von
mindestens 10 Megawatt oder, bei
mehreren Anlagen desselben
Unternehmensverbundes in räumlichem
oder wirtschaftlichem Zusammenhang,
mit einer Gesamtleistung von
mindestens 10 Megawatt.

(7) Speicher- und
Systemdienstleistungsanlagen im Sinne
dieses Gesetzes sind Batteriespeicher,
Pumpspeicher, Wärmespeicher,
Elektrolyseure, Power-to-Gas-Anlagen,
Anlagen zur Bereitstellung von
Regelenergie, Schwarzstartfähigkeit,
Blindleistung, Momentanreserve oder
sonstigen Systemdienstleistungen, soweit
sie für die öffentliche Energieversorgung
von wesentlicher Bedeutung sind.

(8) Unternehmen im Sinne dieses
Gesetzes sind natürliche Personen,
juristische Personen des Privatrechts und
rechtsfähige Personengesellschaften, die
im Gebiet des Freistaates
Ostdeutschland auf Dauer wirtschaftlich
tätig sind.

(9) Ein übergeordnetes Unternehmen ist
ein Unternehmen, welches unmittelbar
oder mittelbar beherrschenden Einfluss
im Sinne des § 290 Absatz 2 bis 4 des
Handelsgesetzbuches über ein anderes
Unternehmen ausübt. Das andere
Unternehmen ist ein untergeordnetes
Unternehmen.

(10) Unternehmensverbund ist die
Gesamtheit der durch Über- und
Unterordnung verbundenen
Unternehmen. Ein Unternehmen, das
kein übergeordnetes Unternehmen hat,

ist oberstes Unternehmen im
Unternehmensverbund.

(11) Energie- und Wärmeinfrastruktur wird einem Unternehmen zugerechnet, wenn sie im Allein- oder Mehrheitseigentum des Unternehmens oder eines ihm untergeordneten Unternehmens steht, wenn die Summe der Miteigentumsanteile dieses Unternehmens und seiner untergeordneten Unternehmen mehr als 50 Prozent beträgt oder wenn das Unternehmen den Betrieb, die wirtschaftliche Verfügungsmacht oder die wesentlichen Nutzungen der Infrastruktur beherrscht.

(12) Öffentlich beherrscht ist ein Unternehmen, wenn der Freistaat Ostdeutschland, eine kommunale Gebietskörperschaft, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder mehrere dieser Träger zusammen unmittelbar oder mittelbar mehr als 50 Prozent der Stimmrechte halten oder auf andere Weise beherrschenden Einfluss ausüben.

(13) Bestandsstichtag ist der 31. Dezember 2025.

(14) Vollzugsstichtag ist der Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

Abschnitt 2 - Gegenstände der Vergesellschaftung

§ 4

Überführung in Gemeineigentum

(1) Energie- und Wärmeinfrastruktur, die einer Person des Privatrechts oder einem privaten oder überwiegend privatwirtschaftlichen Unternehmensverbund zuzurechnen ist, wird nach Maßgabe dieses Gesetzes in Gemeineigentum überführt, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 6 erfüllt sind und keine Ausnahme nach § 6 vorliegt.

(2) Stromnetzinfrastruktur wird überführt, wenn sie zu einem Unternehmensverbund gehört, der am Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

1. Betrieb eines Elektrizitätsverteilernetzes mit mehr als 100 000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Letztverbrauchern,
2. Betrieb eines Elektrizitätsverteilernetzes mit einer Leitungslänge von mehr als 2 000 Kilometern,

3. Betrieb eines Elektrizitätsverteilernetzes in mindestens zwei Bezirken,
4. reguliertes betriebsnotwendiges Netzanlagevermögen von mehr als 500 Millionen Euro oder
5. besondere Bedeutung für die Versorgungssicherheit von mehr als einem Bezirk.

(3) Gasnetzinfrastruktur wird überführt, wenn sie zu einem Unternehmensverbund gehört, der am Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

1. Betrieb eines Gasverteilernetzes mit mehr als 100 000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Letztverbrauchern,
2. Betrieb eines Gasverteilernetzes mit einer Leitungslänge von mehr als 2 000 Kilometern,
3. Betrieb eines Gasverteilernetzes in mindestens zwei Bezirken,
4. reguliertes betriebsnotwendiges Netzanlagevermögen von mehr als 500 Millionen Euro,
5. besondere Bedeutung für die Wärmeversorgung, industrielle Transformation, Wasserstoffumstellung oder Versorgungssicherheit eines Bezirks oder

6. Lage des Netzes in einem durch kommunale Wärmeplanung oder Landeswärmeplanung bestimmten Transformationsgebiet.

(4) Wärmeinfrastruktur wird überführt, wenn sie zu einem Unternehmensverbund gehört, der am Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

1. Betrieb eines Fernwärme- oder Nahwärmenetzes mit einer Leitungslänge von mehr als 10 Kilometern,
2. Versorgung von mehr als 5 000 Anschlussnutzern,
3. jährliche Wärmeabgabe von mehr als 50 Gigawattstunden,
4. Betrieb einer Wärmeerzeugungsanlage mit einer thermischen Leistung von mehr als 20 Megawatt,
5. marktbeherrschende Stellung in einem lokalen Wärmeversorgungsgebiet oder
6. besondere Bedeutung für die kommunale Wärmeplanung, Versorgungssicherheit oder Dekarbonisierung eines Bezirks.

(5) Erzeugungsanlagen werden überführt, wenn sie am Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland belegen sind und

mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Betrieb als Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage mit einer elektrischen Leistung von mehr als 20 Megawatt oder einer thermischen Leistung von mehr als 20 Megawatt,
2. Betrieb als Gas-, Reserve- oder Spitzenlastkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 Megawatt,
3. überwiegende Versorgung eines nach Absatz 4 erfassten Wärmenetzes,
4. besondere Bedeutung für Versorgungssicherheit, Schwarzstartfähigkeit, Regelenenergie oder Systemstabilität,
5. Betrieb auf Grundstücken, die im Eigentum des Freistaates Ostdeutschland, einer kommunalen Gebietskörperschaft oder eines sonstigen öffentlichen Trägers stehen,
6. Errichtung oder Erweiterung unter Einsatz erheblicher öffentlicher Fördermittel oder
7. Zugehörigkeit zu einem Unternehmensverbund, der im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland Erneuerbare Großanlagen mit einer

Gesamtleistung von mehr als 100 Megawatt betreibt.

Erneuerbare Großanlagen werden überführt, wenn mindestens eine der Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 5 bis 7 erfüllt ist.

(6) Speicher- und Systemdienstleistungsanlagen werden überführt, wenn sie am Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland belegen sind und mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. elektrische Leistung von mindestens 20 Megawatt,
2. nutzbare Speicherkapazität von mindestens 40 Megawattstunden,
3. besondere Bedeutung für Regelenenergie, Schwarzstartfähigkeit, Netzstabilität, Versorgungssicherheit oder Engpassmanagement,
4. funktionale Verbindung mit einer nach Absatz 4 oder Absatz 5 überführten Anlage oder
5. Betrieb auf Grundstücken im Eigentum eines öffentlichen Trägers.

Pumpspeicherkraftwerke werden unabhängig von Satz 1 Nummer 1 und 2 überführt, wenn sie für die öffentliche Energieversorgung, Systemstabilität oder Netzsicherheit im Freistaat

Ostdeutschland von besonderer Bedeutung sind.

§ 5

Besondere Bestimmungen für Überführungen

(1) Wird Eigentum nach § 4 überführt, so umfasst es das Eigentum und alle sonstigen übertragbaren Rechte an den zur Infrastruktur gehörenden Vermögensgegenständen. Die Trägerin des Gemeineigentums hat für eine unterbrechungsfreie und entflechtungskonforme Übertragung zu sorgen.

(2) Wird Eigentum nach § 4 Absatz 1 und 3 überführt, so hat die Trägerin des Gemeineigentums einen Transformationsplan aufzustellen, der bestimmt, ob und in welchem Umfang das Netz weiter betrieben, stillgelegt oder umgerüstet wird.

§ 6

Nicht überführungsfähiges Eigentum

(1) Eigentum oder sonstige Rechtspositionen können nach § 4 nicht überführt werden, wenn

1. sie im Eigentum einer kommunalen Gebietskörperschaft steht,
2. sie im Eigentum einer juristischen Person des öffentlichen Rechts steht,
3. sie im Eigentum einer Energiegenossenschaft oder Bürgerenergiegesellschaft steht, sofern deren tatsächliche Geschäftsführung überwiegend gemeinwohlorientiert ist,
4. die Infrastruktur der ausschließlichen Versorgung eines Unternehmens dient und keine Bedeutung für die öffentliche Versorgung hat,
5. die Infrastruktur ausschließlich zur Versorgung von weniger als 500 Haushalten oder Nutzern dient oder
6. die Infrastruktur, die Teil einer rechtskräftigen Stilllegungsanordnung ist.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht für die Überführung nach § 4 Absatz 1 und 2.

(3) Die Vergesellschaftungsbehörde kann auf Antrag feststellen, dass eine Infrastruktur wegen ihrer tatsächlichen Gemeinwohlbindung von der Überführung ausgenommen ist.

§ 7**Trägerin des Gemeineigentums**

(1) Wird Eigentum nach § 4 Absatz 1 und den Absätzen 2 und 3 überführt, so ist Trägerin des Gemeineigentums die Ostdeutsche Netze Anstalt des öffentlichen Rechts.

(2) Wird Eigentum nach § 4 Absatz 1 und den Absätzen 4 bis 6 überführt, so ist die Trägerin des Gemeineigentums die Landesenergiewerke Ost Anstalt des öffentlichen Rechts.

(3) Soweit durch das Recht der Europäischen Union oder des Bundes vorgeschrieben ist, dass Speicheranlagen nicht durch einen Netzbetreiber betrieben werden dürfen, stellt die Landesenergiewerke Ost Anstalt des öffentlichen Rechts die diskriminierungsfreie Bereitstellung netzdienlicher Leistungen gegenüber der Ostdeutsche Netze Anstalt des öffentlichen Rechts sicher.

§ 8**Reorganisation des überführten Eigentums**

(1) Wurde Eigentum nach § 4 in Gemeineigentum überführt, so wird die Trägerin des Gemeineigentums Eigentümer aller mit dem Eigentum verbundenen Rechtspositionen und tritt

in Verträgen an Stelle der bisherigen Eigentümerinnen ein.

(2) Zur Sicherstellung der Rechtspositionen der Trägerin und der öffentlichen Hand wird das zuständige Staatsministerium ermächtigt, die notwendigen Bestimmungen durch Rechtsverordnung zu bestimmen.

§ 9**Maßgeblicher Bestand**

(1) Für die Feststellung, ob die Voraussetzungen des § 4 erfüllt sind, ist der Bestand am Bestandsstichtag maßgeblich.

(2) Änderungen der Eigentums- oder sonstigen Rechtspositionen nach dem Bestandsstichtag bleiben unberücksichtigt, soweit sie den Zweck verfolgen oder bewirken, die Anwendung dieses Gesetzes zu vermeiden oder zu erschweren.

(3) Eigentums- oder sonstige Rechtspositionen, die nach dem Bestandsstichtag als Ersatz, Erweiterung, Erneuerung oder Fortführung einer nach diesem Gesetz erfassten Infrastruktur erworben oder geschaffen wurden, gelten als von der Überführung umfasst.

§ 10**Zeitpunkt der Überführung**

(1) Die nach § 4 erfassten Eigentums- oder sonstigen Rechtspositionen gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in Gemeineigentum über.

(2) Der Besitz, die tatsächliche Betriebsführung und die technische Verantwortung gehen zu dem Zeitpunkt über, den die Vergesellschaftungsbehörde im Feststellungsbescheid bestimmt. Der Zeitpunkt ist so zu bestimmen, dass öffentliche Interessen der Versorgungssicherheit nicht gefährdet werden.

(3) Bis zur Besitzüberleitung führt der bisherige Betreiber den Betrieb treuhänderisch für die jeweilige Trägerin des Gemeineigentums fort. Er hat Weisungen der Trägerin des Gemeineigentums und der zuständigen Behörde zu befolgen.

Abschnitt 3 - Gemeinwirtschaftliche Trägerin und Bewirtschaftung**§ 11****Pflichten der Trägerin des Gemeineigentums**

(1) Die Trägerinnen des Gemeineigentums sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Vermögensgegenstände dauerhaft gemeinwirtschaftlich, diskriminierungsfrei, versorgungssicher, klima- und sozialverträglich zu bewirtschaften.

(2) Eine Übertragung auf Dritte oder die sonstige strukturelle Entnahme ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz sie ausdrücklich zulässt.

§ 12**Gemeinwohlbindung und Reprivatisierungsverbot**

(1) Die überführten Vermögensgegenstände dürfen nur zur Erfüllung öffentlicher Zwecke verwendet werden.

(2) Eine Reprivatisierung ist unzulässig. Unzulässig sind die Veräußerung von Rechten an Personen des Privatrechts.

(3) Zulässig bleiben Maßnahmen durch Dritte, soweit sie im Auftrag der Trägerin handeln, nach dem Vergaberecht beauftragt und sonstige Interessen der öffentlichen Hand nicht dem entgegenstehen. Die Trägerin ist nicht

befugt, im Rahmen dessen Rechte am Eigentum an Personen des Privatrechts zu übertragen.

(4) Das zuständige Staatsministerium hat das Recht von Absatz 2 und 3 abweichendes zu genehmigen, wenn kein Interesse der öffentlichen Hand an den Eigentumsrechten oder den Rechten am Eigentum bestehen.

§ 13

Betriebspflicht

(1) Die Trägerinnen des Gemeineigentums sind verpflichtet, die überführte Infrastruktur sicher, leistungsfähig, sparsam, umweltverträglich und diskriminierungsfrei zu betreiben.

(2) Sie haben die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, der kommunalen Daseinsvorsorge und der für den Freistaat wesentlichen Wirtschaftszweige angemessen zu berücksichtigen.

(3) Stilllegung, Rückbau, Umstellung oder wesentliche Einschränkung des Betriebs bedürfen der Zustimmung der zuständigen Behörde, soweit die

Maßnahme die öffentliche Versorgung berühren kann.

§ 14

Beteiligung kommunaler Gebietskörperschaften

(1) Die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften sind bei der Versorgungsplanung der in ihrem Gebiet belegenen Energie- und Wärmeinfrastruktur angemessen zu beteiligen.

(2) Die Trägerinnen des Gemeineigentums können mit den kommunalen Gebietskörperschaften, ihren Stadtwerken, den Genossenschaften und sonstigen gemeinwohlorientierten Trägern Vereinbarungen schließen.

(3) Kommunale Stadtwerke bleiben in ihrer Selbstverwaltung unberührt. Sie können durch öffentlich-rechtliche Verträge Aufgaben auf die Trägerinnen des Gemeineigentums übertragen oder von diesen übernehmen.

Abschnitt 4 - Öffentliche Beteiligung an neuen Energieprojekten

§ 15**Öffentliche Mindestbeteiligung**

(1) Neue erneuerbare Großanlagen im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland dürfen nur errichtet oder wesentlich erweitert werden, wenn an dem Vorhaben ein öffentlicher oder genossenschaftlicher Träger mit mindestens 60 Prozent der Stimmrechte und der wirtschaftlichen Beteiligung beteiligt ist.

(2) Beteiligungsberechtigt nach Absatz 1 sind insbesondere

1. die Landesenergielieferanten Ost Anstalt des öffentlichen Rechts,
2. die Ostdeutsche Netze Anstalt des öffentlichen Rechts nur, soweit die Beteiligung ausschließlich netzdienlichen Zwecken dient,
3. kommunale Gebietskörperschaften
4. kommunale Stadtwerke,
5. Energiegenossenschaften und
6. Bürgerenergiegesellschaften mit gemeinwohlorientierter tatsächlicher Geschäftsführung.

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Vorhaben ausschließlich durch eine Bürgerenergiegesellschaft oder Energiegenossenschaft getragen wird

und die tatsächliche Geschäftsführung gemeinwohlorientiert ist.

(4) Die Vergesellschaftungsbehörde kann auf Antrag eine geringere öffentliche Beteiligung zulassen, wenn anderenfalls die Errichtung einer für Versorgungssicherheit oder Klimaschutz wesentlichen Anlage unmöglich oder wesentlich erschwert würde. Die öffentliche Beteiligung darf 25 Prozent der Stimmrechte und der wirtschaftlichen Beteiligung nicht unterschreiten.

(5) Eine Absenkung nach Absatz 4 ist nur zulässig, wenn dem öffentlichen oder genossenschaftlichen Träger mindestens Sperrminoritäts-, Informations-, Zustimmungs-, Gewinnverwendungs- und Rückerwerbsrechte eingeräumt werden, die eine dauerhafte Gemeinwohlbindung des Vorhabens sichern.

(6) Die Zulassung nach Absatz 4 ist mit Auflagen zur Preisbildung, Gewinnverwendung, Bürgerbeteiligung, Beschäftigung, Tarifbindung, Standortbindung, Reinvestition und Gemeinwohlbindung zu verbinden.

(7) Soweit eine Beteiligung nach den Absätzen 1 oder 4 aus rechtlichen,

tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, kann die Vergesellschaftungsbehörde auf Antrag eine gleichwertige Gemeinwohlbindung zulassen. Die gleichwertige Gemeinwohlbindung muss insbesondere eine dauerhafte Gewinnbeteiligung öffentlicher oder genossenschaftlicher Träger, verbindliche Reinvestitionspflichten, Standortbindungen, Transparenzpflichten, Rückerwerbsrechte und Beteiligungsrechte der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften enthalten.

§ 16

Vorkaufsrecht

(1) Dem Freistaat Ostdeutschland steht ein Vorkaufsrecht an Erneuerbaren Großanlagen, Speicher- und Systemdienstleistungsanlagen, Gasnetzinfrastruktur, Wärmeinfrastruktur und sonstiger wesentlicher Energieinfrastruktur zu, wenn diese veräußert werden.

(2) Das Vorkaufsrecht kann zugunsten der Ostdeutsche Netze Anstalt des öffentlichen Rechts, der

Landesenergiewerke Ost Anstalt des öffentlichen Rechts, einer kommunalen Gebietskörperschaft, eines ihrer Stadtwerke oder einer Energiegenossenschaft ausgeübt werden.

(3) Der Veräußerer hat den Abschluss eines Kaufvertrages der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Das Vorkaufsrecht kann binnen drei Monaten nach vollständiger Anzeige ausgeübt werden. Die Anzeige ist vollständig, wenn der Kaufvertrag, sämtliche Nebenabreden, Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten, zu den betroffenen Vermögensgegenständen, zu bestehenden Belastungen sowie zu öffentlichen Förderungen vorgelegt worden sind.

(4) Rechtsgeschäfte, die unter Umgehung des Vorkaufsrechts vorgenommen werden, sind nichtig.

§ 17

Genehmigungspflicht für Strukturveränderungen

(1) Die Änderung der Rechtsposition an einer an Energie- und Wärmeinfrastruktur nach § 4 bedarf ab

Inkrafttreten dieses Gesetzes der Genehmigung der zuständigen Behörde.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Maßnahme geeignet ist, die Anwendung dieses Gesetzes, die Versorgungssicherheit, die Gemeinwohlbindung, die Entschädigungsermittlung oder die Überleitung zu erschweren.

Abschnitt 5 - Entschädigung

§ 18

Grundsätze der Entschädigung

(1) Für die Überführung in Gemeineigentum ist eine Entschädigung zu leisten.

(2) Entschädigung kann verlangen, wem durch dieses Gesetz Eigentum oder eine sonstige entschädigungsfähige Rechtsposition entzogen wird.

(3) Entschädigungs verpflichtet ist die Trägerin des Gemeineigentums, auf die der Vermögensgegenstand, das Recht oder die Rechtsposition übergeht.

(4) Die Entschädigung bestimmt sich nach dem Vergesellschaftungswert. Der Vergesellschaftungswert kann wegen der Ablösung privatnütziger

Verfüugungsmacht, der dauerhaften Gemeinwohlbindung, öffentlicher oder verbraucherfinanzierter Vorleistungen, regulatorischer Bindungen und künftig zu erfüllender Klima-, Sozial- und Versorgungspflichten unterhalb des Verkehrswertes liegen.

(5) Öffentliche Zuschüsse, Förderungen, Investitionsbeiträge, Anschlussbeiträge, Baukostenzuschüsse, Netzentgeltfinanzierungen und sonstige öffentliche oder verbraucherfinanzierte Vorleistungen sind wertmindernd zu berücksichtigen.

(6) Monopolrenditen, spekulative Zukunftserwartungen, krisenbedingte Preissteigerungen, nicht betriebsnotwendige Vermögensbestandteile und Erträge, die nur unter Vernachlässigung der gesetzlichen Klima-, Sozial- oder Versorgungspflichten erzielbar wären, bleiben außer Ansatz.

§ 19

Art der Entschädigung

(1) Der Entschädigungsanspruch wird durch Zuteilung übertragbarer Schuldverschreibungen der Entschädigungs verpflichteten erfüllt.

(2) Die Schuldverschreibungen werden in das Schuldbuch des Freistaates Ostdeutschland eingetragen. Die Ausgabe von Stücken ist ausgeschlossen.

(3) Die Schuldverschreibungen werden ab Inkrafttreten dieses Gesetzes mit einem festen Zinssatz von 2,5 Prozent jährlich verzinst.

(4) Die Schuldverschreibungen werden über 100 Jahre so getilgt, dass der für Zinsen und Tilgung zu zahlende Jahresbetrag konstant bleibt (Annuität). Die Annuität ist jährlich nachträglich fällig.

(5) Nicht rechtzeitig gezahlte Beträge sind ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit, frühestens jedoch ab Erlass des Entschädigungsbescheides, mit einem Prozentpunkt über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches jährlich zu verzinsen.

(6) Der Freistaat Ostdeutschland haftet für die von den Trägerinnen des Gemeineigentums begebenen Schuldverschreibungen.

(7) Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel am regulierten Markt wird angestrebt. Das

zuständige Staatsministerium leistet Amtshilfe.

(8) Der Freistaat Ostdeutschland sorgt für die Marktpflege der Schuldverschreibungen.

(9) Das zuständige Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Einzelheiten der Begebung, Verzinsung, Tilgung, Übertragung, Verwaltung, Marktpflege und haushaltsrechtlichen Behandlung der Schuldverschreibungen zu regeln.

§ 20

Vergesellschaftungswert von Netzvermögen

(1) Der Vergesellschaftungswert von Strom- und Gasnetzinfrastruktur bestimmt sich nach dem gemeinwirtschaftlich bereinigten regulierten Netzwert.

(2) Der regulierte Netzwert ergibt sich aus dem betriebsnotwendigen Sachanlagevermögen, soweit es für die Versorgung erforderlich ist und bei der Entgeltregulierung anerkannt oder anerkennungsfähig ist.

(3) Wertmindernd zu berücksichtigen sind insbesondere

1. bereits abgeschriebene Anlagen,
2. öffentliche Zuschüsse,
3. Baukostenzuschüsse und Anschlussbeiträge,
4. aus Netzentgelten finanzierte Vorleistungen,
5. Stilllegungs-, Rückbau- und Transformationspflichten,
6. nicht betriebsnotwendige Vermögensbestandteile,
7. überhöhte konzerninterne Verrechnungspreise und
8. Risiken aus der Dekarbonisierung der Gasversorgung.

(4) Bei Gasnetzinfrastruktur ist der Vergesellschaftungswert unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Transformations-, Stilllegungs- oder Rückbaubedarfs zu bestimmen.

§ 21

Vergesellschaftungswert von Wärmeinfrastruktur

(1) Der Vergesellschaftungswert von Wärmeinfrastruktur bestimmt sich nach dem niedrigeren Wert aus

1. dem technischen Sachwert der betriebsnotwendigen Anlagen und

2. dem gemeinwirtschaftlich bereinigten Ertragswert.

(2) Der gemeinwirtschaftlich bereinigte Ertragswert ist auf Grundlage solcher Entgelte zu ermitteln, die mit einer bezahlbaren, sozialverträglichen und klimaneutralen Wärmeversorgung vereinbar sind.

(3) Erträge aus marktbeherrschender Stellung, fehlender Wechselmöglichkeit der Anschlussnutzer oder überhöhter Preisgestaltung bleiben außer Ansatz.

(4) Kosten der Dekarbonisierung, des Ersatzes fossiler Wärmeerzeugung, der Netzmodernisierung und der Erfüllung kommunaler Wärmeplanung sind wertmindernd zu berücksichtigen.

§ 22

Vergesellschaftungswert von Erzeugungs-, Speicher- und Systemdienstleistungsanlagen

(1) Der Vergesellschaftungswert von Erzeugungsanlagen, Speicheranlagen und Systemdienstleistungsanlagen bestimmt sich nach dem gemeinwirtschaftlich bereinigten technischen Restwert zuzüglich eines angemessenen Wertes für betriebsnotwendige, rechtlich gesicherte

und gemeinwohlverträgliche Ertragsmöglichkeiten.

(2) Bei fossilen Erzeugungsanlagen bleiben Ertragsmöglichkeiten außer Ansatz, soweit sie nur bei Fortsetzung eines mit den Klimazielen des Freistaates unvereinbaren Betriebs erzielt werden könnten.

(3) Bei erneuerbaren Großanlagen sind öffentliche Förderungen, garantierte Vergütungen, Nutzungen öffentlicher Grundstücke, Einspeisevorteile und sonstige öffentlich geschaffene Vorteile wertmindernd zu berücksichtigen.

(4) Bei Speicher- und Systemdienstleistungsanlagen sind nur solche Erträge zu berücksichtigen, die bei diskriminierungsfreier und systemdienlicher Bewirtschaftung erzielbar sind.

§ 23

Verfahren der Wertermittlung

(1) Die Vergesellschaftungsbehörde ermittelt den Vergesellschaftungswert und setzt die Entschädigung durch Entschädigungsbescheid fest.

(2) Die Vergesellschaftungsbehörde kann Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, technische Gutachter,

Regulierungsbehörden, Gutachterausschüsse und sonstige fachkundige Stellen beteiligen.

(3) Die Entschädigungsberechtigten, Nebenberechtigten, betroffenen Unternehmen, Unternehmensverbünde, Betreiber, Dienstleister und sonstigen Verfügungsberechtigten haben alle für die Wertermittlung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Hierzu gehören insbesondere Jahresabschlüsse, Anlagenverzeichnisse, Verträge, Förderbescheide, Netzdaten, technische Dokumentationen, Bewertungsunterlagen, Konzernverrechnungspreise, Steuerunterlagen, Kundendaten, Betriebsdaten und Unterlagen über öffentliche oder verbraucherfinanzierte Vorleistungen.

(4) Werden erforderliche Unterlagen nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig vorgelegt, kann die Vergesellschaftungsbehörde den Vergesellschaftungswert auf Grundlage der verfügbaren Erkenntnisse schätzen.

(5) Bei der Festsetzung des Vergesellschaftungswerts von Strom- und Gasnetzinfrastruktur ist ein Gutachten einzuholen, das den regulierten Netzwert, das betriebsnotwendige

Sachanlagevermögen, die kalkulatorischen Restwerte, öffentliche Zuschüsse, Baukostenzuschüsse, Anschlussbeiträge, Stilllegungs-, Rückbau- und Transformationspflichten sowie nicht betriebsnotwendige Vermögensbestandteile gesondert ausweist.

(6) Bei Wärmeinfrastruktur, Erzeugungsanlagen, Speichieranlagen und Systemdienstleistungsanlagen ist ein technisches und betriebswirtschaftliches Gutachten einzuholen, das den technischen Restwert, die Restnutzungsdauer, die Dekarbonisierungs-, Rückbau- und Modernisierungskosten sowie die gemeinwohlverträglichen Ertragsmöglichkeiten gesondert ausweist.

(7) Den Entschädigungsberechtigten und den bekannten Nebenberechtigten ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 24

Entschädigungsbescheid

(1) Die Vergesellschaftungsbehörde setzt die Entschädigung durch Verwaltungsakt fest (Entschädigungsbescheid).

(2) Der Entschädigungsbescheid bezeichnet

1. die Entschädigungsberechtigten,
2. die überführten Vermögensgegenstände, Rechte und Rechtspositionen,
3. die entzogenen Rechtspositionen,
4. den Bewertungsstichtag,
5. den Vergesellschaftungswert,
6. Art und Höhe der Entschädigung,
7. öffentliche Zuschüsse, Förderungen, Baukostenzuschüsse, Anschlussbeiträge, Netzentgeltfinanzierungen und sonstige öffentliche oder verbraucherfinanzierte Vorleistungen,
8. übernommene Verbindlichkeiten, Sicherungsrechte, Stilllegungs-, Rückbau-, Transformations- und sonstige Lasten,
9. Rechte Dritter und Nebenberechtigte, soweit diese bekannt sind, und
10. Verzinsung und Tilgung.

(3) Der Entschädigungsbescheid ist den Beteiligten zuzustellen.

(4) Die Festsetzung der Entschädigung berührt die Wirksamkeit der gesetzlichen Überführung nicht.

(5) Rechtsbehelfe gegen den Entschädigungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung für die Überführung, Besitzüberleitung, Betriebsfortführung und Zuordnung der Vermögensgegenstände, Rechte und Rechtspositionen.

§ 25

Nebenberechtigte und Rechte Dritter

(1) Nebenberechtigte sind Personen, denen an überführten Vermögensgegenständen, Rechten oder Rechtspositionen ein dingliches Recht, ein Sicherungsrecht, ein Nutzungsrecht, ein Leasingrecht, ein Mietrecht, ein Pfandrecht, eine Forderung oder eine sonstige vermögenswerte Rechtsposition zusteht.

(2) Nebenberechtigte sind am Entschädigungsverfahren zu beteiligen, soweit ihr Recht durch die Überführung erlischt, beschränkt, übertragen oder in seinem wirtschaftlichen Wert beeinträchtigt wird.

(3) Rechte Dritter, die nach diesem Gesetz aufrechterhalten werden, mindern die Entschädigung der bisherigen Eigentümerin oder des bisherigen Eigentümers.

(4) Erlischt ein Recht Dritter durch die Überführung, ist der Wert dieses Rechts aus der Entschädigung zu ersetzen, soweit das Recht entschädigungsfähig ist.

(5) Bestehen mehrere Ansprüche auf dieselbe Entschädigung und ist eine Einigung über die Verteilung nicht nachgewiesen, ist die Entschädigung unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme zu hinterlegen.

(6) Über Streitigkeiten zwischen mehreren Entschädigungsberechtigten oder Nebenberechtigten über die Verteilung einer Entschädigung entscheiden die ordentlichen Gerichte.

§ 26

Rechtsweg und Rechtsbehelfe

(1) Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, soweit

nicht dieses Gesetz oder ein anderes Gesetz etwas anderes bestimmt.

(2) Der Verwaltungsrechtsweg ist insbesondere eröffnet für Streitigkeiten über Feststellungsbescheide, Überleitungsanordnungen, Sicherungsanordnungen, Betriebsanordnungen, Herausgabeanordnungen, Register- und Verzeichnisberichtigungen, Genehmigungsentscheidungen nach § 22 und sonstige Verwaltungsakte der Vergesellschaftungsbehörde.

(3) Für Streitigkeiten wegen der Höhe der Entschädigung ist der ordentliche Rechtsweg eröffnet. Dies gilt auch für Streitigkeiten über die Verteilung hinterlegter Entschädigungen zwischen mehreren Entschädigungsberechtigten oder Nebenberechtigten.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Feststellungsbescheide nach § 28, Überleitungsanordnungen nach § 10 Absatz 2, Herausgabeanordnungen nach § 29, Sicherungsanordnungen nach § 33 und Artikel 5, Betriebsanordnungen nach § 30 Absatz 3, Genehmigungsentscheidungen nach § 17 sowie Register-, Grundbuch- und Verzeichnisberichtigungen nach § 31 haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen, soweit überwiegende private Interessen dies gebieten und überwiegende öffentliche Interessen an Versorgungssicherheit, Netzstabilität, Betriebskontinuität oder Klimatransformation nicht entgegenstehen.

Abschnitt 6 - Verfahren und Vollzug

§ 27

Vergesellschaftungsbehörde

(1) Vergesellschaftungsbehörde ist das Staatsministerium für Nachhaltigkeit und Energie.

(2) Soweit Finanzierungs-, Entschädigungs-, Haushalts- oder Beteiligungsfragen berührt sind, ist das Staatsministerium der Finanzen zu beteiligen.

(3) Soweit kommunale, bezirkliche, arbeitsrechtliche, umweltrechtliche, wirtschaftliche, soziale, Verbraucherschutzrechtliche oder datenschutzrechtliche Belange berührt sind, sind die jeweils zuständigen Staatsministerien zu beteiligen.

(4) Die Vergesellschaftungsbehörde kann sich zur Durchführung dieses Gesetzes der Ostdeutsche Netze Anstalt des öffentlichen Rechts, der Landesenergiewerke Ost Anstalt des öffentlichen Rechts sowie anderer Landesbehörden bedienen. Hoheitliche Entscheidungen bleiben der Vergesellschaftungsbehörde vorbehalten.

§ 28

Feststellungsbescheid

(1) Die Vergesellschaftungsbehörde stellt durch Verwaltungsakt (Feststellungsbescheid) fest,

1. welche Vermögensgegenstände, Rechte und Rechtspositionen nach diesem Gesetz überführt sind,
2. auf welche Trägerin des Gemeineigentums sie übergehen,
3. welche Nebenrechte bestehen bleiben,
4. zu welchem Zeitpunkt Besitz, Betriebsführung und technische Verantwortung übergehen,
5. welche Unterlagen, Daten, Zugänge und technischen

Berechtigungen herauszugeben sind und

6. welche vorläufigen Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind.

(2) Der Feststellungsbescheid hat nur feststellende und vollziehende Wirkung. Die gesetzliche Überführung bleibt hiervon unberührt.

(3) Der Feststellungsbescheid ist den betroffenen Personen, der Trägerin des Gemeineigentums und den bekannten Nebenberechtigten bekanntzugeben.

§ 29

Auskunfts-, Mitwirkungs-, Duldungs- und Herausgabepflichten

(1) Betroffene Personen des Privatrechts, deren Rechte oder Pflichten durch dieses Gesetz berührt werden können, sind verpflichtet, der Vergesellschaftungsbehörde und der jeweiligen Trägerin des Gemeineigentums alle für die Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Sie haben insbesondere herauszugeben:

1. technische Dokumentationen,

2. Anlagenverzeichnisse,
3. Netzpläne, Geodaten und Leitungskataster,
4. Betriebs-, Mess-, Steuerungs- und Kundendaten, soweit sie für die Versorgung erforderlich sind,
5. Verträge,
6. Genehmigungen, Zulassungen, Zertifizierungen und behördliche Entscheidungen,
7. Finanzierungsunterlagen,
8. Förderunterlagen,
9. Wartungs- und Betriebsführungsunterlagen,
10. Personal- und Organisationsunterlagen, soweit sie für den Betriebsübergang erforderlich sind,
11. Zugangsmittel, technische Berechtigungen, Softwarezugänge, Schnittstellenbeschreibungen und Systemadministrationsrechte.

(3) Die Herausgabe hat vollständig, richtig, unverzüglich und in einem maschinenlesbaren Format zu erfolgen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist.

(4) Beauftragte der Vergesellschaftungsbehörde und der jeweiligen Trägerin des Gemeineigentums dürfen während der

üblichen Geschäfts- und Betriebszeiten Grundstücke, Geschäftsräume, Betriebsräume und sonstige Betriebsanlagen betreten, soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist.

(5) Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben Maßnahmen, die der Erfüllung dieses Gesetzes dienen, zu dulden.

(6) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse stehen der Auskunft-, Mitwirkungs-, Duldungs- und Herausgabepflicht nicht entgegen. Die Vergesellschaftungsbehörde und die Trägerinnen des Gemeineigentums haben geheimhaltungsbedürftige Informationen zu schützen.

(7) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung dieses Gesetzes, zur Sicherung der Versorgung, zur Vorbereitung des Personalübergangs, zur Entschädigung, zur Überleitung von Kundendaten oder zur Erfüllung bundesrechtlicher Genehmigungs-, Zertifizierungs-, Entflechtungs-, Regulierungs- oder Versorgungspflichten erforderlich ist.

(8) Durch die Absätze 4 bis 7 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt, soweit

Geschäftsräume, Betriebsräume, Betriebsgrundstücke, Betriebsanlagen und sonstige nicht zu Wohnzwecken genutzte Räume betroffen sind.

§ 30

Besitzüberleitung und Betriebsfortführung

(1) Die bisherigen Verfügungsberechtigten sind verpflichtet, den Besitz an den überführten Vermögensgegenständen zu dem im Feststellungsbescheid bestimmten Zeitpunkt auf die Trägerin des Gemeineigentums zu übertragen.

(2) Sie haben alle Handlungen zu unterlassen, die den Betrieb, die Versorgung, die Datenintegrität, die technische Sicherheit oder die Überleitung beeinträchtigen können.

(3) Die Vergesellschaftungsbehörde kann vorläufige Betriebsanordnungen treffen, soweit dies zur Sicherung der Versorgung oder zur Durchführung der Überleitung erforderlich ist.

(4) Bis zur Besitzüberleitung führt der bisherige Betreiber den Betrieb treuhänderisch für die jeweilige Trägerin des Gemeineigentums fort. Er hat

Weisungen der Vergesellschaftungsbehörde und der Trägerin des Gemeineigentums zu befolgen, soweit diese der Sicherung des Betriebs, der Vorbereitung der Überleitung oder der Erfüllung dieses Gesetzes dienen und bundesrechtliche Betriebs-, Sicherheits-, Entflechtungs-, Zertifizierungs- oder Regulierungspflichten nicht entgegenstehen.

§ 31

Register-, Grundbuch- und Verzeichnisvollzug

(1) Grundbücher, Handelsregister, Gesellschaftsregister, Wasserbücher, Leitungskataster, Anlagenregister, Marktstammdatenregister und sonstige öffentliche Verzeichnisse sind auf Ersuchen der Vergesellschaftungsbehörde zu berichtigen, soweit Landesrecht dies zulässt und Bundesrecht nicht entgegensteht.

(2) Das Ersuchen der Vergesellschaftungsbehörde ersetzt die Bewilligung, Zustimmung oder Erklärung der bisherigen Berechtigten, soweit Landesrecht dies zulässt und Bundesrecht nicht entgegensteht.

(3) Gebühren und Auslagen werden nach Landesrecht nicht erhoben.

§ 32

Personalübergang

(1) Kündigungen wegen der Überführung nach diesem Gesetz sind unwirksam.

(2) Die Trägerinnen des Gemeineigentums haben auf Tarifbindung, Mitbestimmung, Qualifizierung und Beschäftigungssicherung hinzuwirken.

(3) Die betroffenen Beschäftigten sind rechtzeitig vor dem Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse schriftlich zu unterrichten. Die Unterrichtung muss Angaben enthalten über den Zeitpunkt des Übergangs, den Grund des Übergangs sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen.

§ 33

Verfügungs- und Umgehungsverbot

(1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes sind Rechtsgeschäfte und Handlungen verboten, die den Vollzug dieses Gesetzes vereiteln, erschweren oder umgehen können.

(2) Verboten sind insbesondere

1. Veräußerung,
2. Belastung,
3. Aufspaltung,
4. Ausgliederung,
5. Sitzverlegung,
6. Konzernumstrukturierung,
7. Stilllegung,
8. Datenlöschung,
9. Vertragsbeendigung,
10. Übertragung wesentlicher Betriebsfunktionen,
11. Begründung neuer Sicherungsrechte,
12. Ausschüttung außergewöhnlicher Gewinne oder Rücklagen,

soweit die Maßnahme über ordnungsgemäße laufende Geschäftsführung hinausgeht.

(3) Rechtsgeschäfte, die gegen Absatz 1 oder Absatz 2 verstoßen, sind unwirksam.

(4) Die Vergesellschaftungsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Maßnahme dem Gesetzeszweck nicht widerspricht und Versorgungssicherheit, Netzstabilität, Entschädigungsermittlung und Überleitung nicht gefährdet werden.

Abschnitt 7 - Ordnungswidrigkeiten**§ 34****Ordnungswidrigkeiten**

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,
2. Unterlagen, Daten oder Vermögensgegenstände nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig herausgibt,
3. eine Besichtigung, Prüfung, Inventarisierung, Datensicherung, Funktionsprüfung oder Sicherungsmaßnahme verhindert oder erschwert,
4. einer vollziehbaren Anordnung der Vergesellschaftungsbehörde zuwiderhandelt,
5. gegen das Verfügungs- oder Umgehungsverbot verstößt,
6. Daten löscht, verändert oder unzugänglich macht,
7. eine genehmigungspflichtige Strukturveränderung ohne Genehmigung vornimmt,
8. eine Anzeige nach § 21 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

9. den Betrieb oder die Besitzüberleitung beeinträchtigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 20 000 000 Euro geahndet werden.

(3) Bei Unternehmen kann die Geldbuße bis zu 10 Prozent des im vorangegangenen Geschäftsjahr erzielten weltweiten Konzernumsatzes betragen, wenn dieser Betrag höher ist als der in Absatz 2 genannte Betrag.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Vergesellschaftungsbehörde.

§ 35**Verhältnis zu Strafvorschriften**

Die Verfolgung von Straftaten nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

Abschnitt 8 -**Verordnungsermächtigungen****§ 36****Rechtsverordnungen**

Das zuständige Staatsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem

Staatsministerium der Finanzen durch
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen
zu treffen über

1. Feststellung und Abgrenzung der
überführten
Vermögensgegenstände,
2. Überleitung von Besitz, Betrieb,
Verträgen, Daten und
Genehmigungen,
3. Wertermittlung und
Entschädigung,
4. Begebung und Verwaltung von
Schuldverschreibungen,
5. Entflechtung und
Rechnungslegung,
6. Transformationspläne für Gas-
und Wärmeinfrastruktur,
7. öffentliche Mindestbeteiligung an
neuen Energieprojekten,
8. Beteiligung von Kommunen,
Bezirken, Beschäftigten,
Verbraucher:innen und
Energiebeiräten.

Artikel 2

Einführung eines Gesetzes zur Errichtung der Ostdeutsche Netze

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz zur Errichtung der Ostdeutsche Netze (Ostdeutsche-Netze-Gesetz – ON-Gesetz)

§ 1

Errichtung und Rechtsstellung

- (1) Es wird eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung „Ostdeutsche Netze“ errichtet.
- (2) Die Ostdeutsche Netze hat ihren Sitz in Potsdam. Sie kann Niederlassungen in den Bezirken errichten.
- (3) Die Ostdeutsche Netze besitzt Dienstherrnfähigkeit, soweit ihr diese durch Gesetz verliehen wird.
- (4) Die Ostdeutsche Netze steht unter der Rechtsaufsicht des Staatsministeriums für Nachhaltigkeit und Energie.
- (5) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Ostdeutsche Netze ist unzulässig.

§ 2

Aufgaben

- (1) Die Ostdeutsche Netze erfüllt Aufgaben der öffentlichen Energieinfrastruktur.

(2) Soweit ihr durch das Gesetz zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum Aufgaben übertragen wurden nimmt sie diese vorrangig wahr.

§ 3

Organe

Organe der Ostdeutsche Netze sind

1. der Vorstand,
2. der Verwaltungsrat und
3. der Netzbeirat.

§ 4

Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Ostdeutsche Netze in eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungsrates.

(2) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Dabei sind die Bereiche Technik, Regulierung, Finanzen, Personal und Transformation angemessen abzudecken.

(3) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat bestellt und abberufen.

§ 5

Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand und entscheidet über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.

(2) Dem Verwaltungsrat gehören Vertreter:innen des Freistaates, der Bezirke, der Kommunen, der Beschäftigten und sachkundige Personen an.

(3) Die Mehrheit der Stimmen muss beim Freistaat Ostdeutschland und den kommunalen Körperschaften liegen.

(4) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 6

Netzbeirat

(1) Bei der Ostdeutsche Netze wird ein Netzbeirat gebildet.

(2) Dem Netzbeirat gehören Vertreter:innen der Bezirke, Kommunen, Verbraucher:innen, Beschäftigten, Gewerkschaften, Wirtschaft, Umweltverbände, Sozialverbände, Wissenschaft und Energiegenossenschaften an.

(3) Der Netzbeirat berät Vorstand und Verwaltungsrat. Er ist vor wesentlichen Entscheidungen über Netzausbau, Gasnetztransformation, Stilllegung, Investitionsplanung und Tarifstruktur anzuhören.

§ 7

Entflechtung und Regulierung

(1) Die Ostdeutsche Netze organisiert ihre Netzbetriebsbereiche nach Maßgabe der bundesrechtlichen Entflechtungsvorgaben.

(2) Tätigkeiten des Übertragungsnetzbetriebs, Stromverteilnetzbetriebs und Gasnetzbetriebs sind buchhalterisch getrennt zu führen.

(3) Vertrauliche Informationen aus dem Netzbetrieb dürfen nicht diskriminierend verwendet werden.

§ 8

Vermögen und Gemeinwohlbindung

(1) Das Vermögen der Ostdeutsche Netze besteht aus

1. den nach dem Gesetz zur Überführung von Energie- und

Wärmeinfrastruktur in
Gemeineigentum überführten
Vermögensgegenständen,

2. Zuweisungen des Freistaates,
3. Einlagen öffentlicher Träger,
4. Entgelten,
5. Darlehen,
6. sonstigen Einnahmen.

(2) Das Vermögen ist dauerhaft gemeinwirtschaftlich gebunden.

(3) Die Veräußerung, Belastung, Ausgliederung oder sonstige Übertragung wesentlicher betriebsnotwendiger

Vermögensgegenstände an private Dritte ist unzulässig, soweit sie nicht durch Gesetz ausdrücklich zugelassen wird.

(4) Rechtsgeschäfte, die gegen Absatz 3 verstoßen, sind unwirksam.

(5) Die Veräußerung oder sonstige Verwertung nicht mehr betriebsnotwendiger, technisch verbrauchter, unwirtschaftlicher oder ausgesonderter beweglicher Vermögensgegenstände ist zulässig, wenn die Aufgabenerfüllung der Ostdeutsche Netze dadurch nicht beeinträchtigt wird. Erlöse sind für die Aufgaben der Ostdeutsche Netze zu verwenden. Das Nähere regelt die Satzung; bei Vermögensgegenständen

von erheblichem Wert bedarf die Verwertung der Zustimmung des Verwaltungsrates.

§ 9

Wirtschaftsführung

(1) Die Ostdeutsche Netze führt einen Wirtschaftsplan.

(2) Der Wirtschaftsplan bedarf der Genehmigung durch das zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.

(3) Die Ostdeutsche Netze wirtschaftet nach kaufmännischen Grundsätzen, soweit dies mit ihrer Gemeinwohlbindung vereinbar ist.

(4) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch eine Abschlussprüferin oder einen Abschlussprüfer zu prüfen. Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer wird vom Staatsministerium für Nachhaltigkeit und Energie im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen bestimmt.

(5) Der Rechnungshof des Freistaates Ostdeutschland prüft die Haushalts- und

Wirtschaftsführung der Ostdeutsche Netze.

(6) Tätigkeiten des Übertragungsnetzbetriebs, Stromverteilnetzbetriebs und Gasnetzbetriebs sind rechnerisch getrennt zu erfassen.

(7) Überschüsse sind vorrangig für Instandhaltung, Netzausbau, Transformation, Schuldendienst, Entschädigung und Preisdämpfung zu verwenden.

(8) Ausschüttungen an private Dritte sind unzulässig.

§ 10

Satzung

(1) Die Ostdeutsche Netze gibt sich eine Satzung.

(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung des zuständigen Staatsministeriums im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.

(3) Die Satzung ist im Staatsanzeiger für den Freistaat Ostdeutschland bekanntzumachen.

§ 11**Finanzierung und Gewährleistung**

(1) Der Freistaat kann der Ostdeutsche Netze durch Haushaltsgesetz, Zuweisungsbescheid oder Vertrag Mittel zuführen.

(2) Die Ostdeutsche Netze kann zur Finanzierung ihrer Aufgaben Kredite aufnehmen und Schuldverschreibungen ausgeben, soweit das Haushaltsgesetz oder ein anderes Gesetz dies zulässt.

(3) Der Freistaat kann für Verbindlichkeiten der Ostdeutsche Netze Gewährleistungen übernehmen. Das Nähere regelt das Haushaltsgesetz.

(4) Der Freistaat stellt nach Maßgabe des Haushaltsrechts sicher, dass die Ostdeutsche Netze die ihr durch Gesetz übertragenen Aufgaben dauerhaft erfüllen kann.

Artikel 3**Einführung eines Gesetzes zur
Errichtung der Landesenergiewerke
Ost**

Das nachstehende wird Gesetz:

**Gesetz zur Errichtung der
Landesenergiewerke Ost
(Landesenergiewerke-Gesetz –
LEW-Gesetz)****§ 1****Errichtung und Rechtsstellung**

(1) Es wird eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung „Landesenergiewerke Ost“ errichtet.

(2) Die Landesenergiewerke Ost hat ihren Sitz in Leipzig. Sie kann Niederlassungen in den Bezirken errichten.

(3) Die Landesenergiewerke Ost steht unter der Rechtsaufsicht des Staatsministeriums für Nachhaltigkeit und Energie.

(4) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Landesenergiewerke Ost ist unzulässig.

§ 2**Aufgaben**

(1) Die Landesenergiewerke Ost erfüllt Aufgaben der öffentlichen Energie- und Wärmeversorgung.

(2) Soweit ihr durch das Gesetz zur Überführung von Energie- und

Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum Aufgaben übertragen wurden nimmt sie diese vorrangig wahr.

§ 3

Landeswärmebüro

(1) Innerhalb der Landesenergiwerke Ost wird das Landeswärmebüro als fachlich verselbständigter Geschäftsbereich eingerichtet.

(2) Das Landeswärmebüro unterstützt kommunale Gebietskörperschaften, Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Eigentümer:innen bei

1. kommunaler Wärmeplanung,
2. warmmietenneutraler Sanierung,
3. Umstellung fossiler Heizungen,
4. Aufbau klimaneutraler Wärmenetze,
5. Nutzung industrieller Abwärme,
6. Fördermittelberatung,
7. technischer Planung und Projektsteuerung.

(3) Das Landeswärmebüro kann eigene Sanierungs-, Planungs- und Beratungseinheiten unterhalten.

§ 4

Organe

Organe der Landesenergiwerke Ost sind

1. der Vorstand,
2. der Verwaltungsrat und
3. der Energie- und Wärmebeirat.

§ 5

Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Landesenergiwerke Ost in eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungsrates.

(2) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Dabei sind die Bereiche Wärme, Erzeugung, Speicher, Finanzen, Personal und Transformation angemessen abzudecken.

(3) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat bestellt und abberufen.

§ 6

Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand und entscheidet über

Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.

(2) Dem Verwaltungsrat gehören Vertreter:innen des Freistaates, der Bezirke, der Kommunen, der Beschäftigten sowie sachkundige Personen an.

(3) Die Mehrheit der Stimmen muss beim Freistaat Ostdeutschland und den kommunalen Körperschaften liegen.

(4) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 7

Energie- und Wärmebeirat

(1) Bei den Landesenergiewerken Ost wird ein Energie- und Wärmebeirat gebildet.

(2) Dem Beirat gehören Vertreter:innen der Bezirke, Kommunen, Verbraucher:innen, Mieter:innen, Beschäftigten, Gewerkschaften, Wohnungswirtschaft, Energiegenossenschaften, Umweltverbände, Sozialverbände, Wissenschaft und Wirtschaft an.

(3) Der Beirat ist vor wesentlichen Entscheidungen über Wärmeplanung, Erzeugungsstrategie,

Investitionsplanung, Stilllegung fossiler Anlagen und Erneuerbare Großanlagen anzuhören.

§ 8

Gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung und Vermögensbindung

(1) Die Landesenergiewerke Ost bewirtschaften ihre Anlagen ohne privatnützige Gewinnabsicht.

(2) Überschüsse sind vorrangig für Instandhaltung, Dekarbonisierung, Ausbau erneuerbarer Energien, Schuldendienst, Entschädigung und Preisdämpfung zu verwenden.

(3) Ausschüttungen an private Dritte sind unzulässig.

(4) Die Veräußerung, Belastung, Ausgliederung oder sonstige Übertragung wesentlicher betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände an private Dritte ist unzulässig, soweit sie nicht durch Gesetz ausdrücklich zugelassen wird.

(5) Rechtsgeschäfte, die gegen Absatz 4 verstoßen, sind unwirksam.

(6) Die Veräußerung oder sonstige Verwertung nicht mehr betriebsnotwendiger, technisch verbrauchter, unwirtschaftlicher oder ausgesonderter beweglicher Vermögensgegenstände ist zulässig, wenn die Aufgabenerfüllung der Landesenergiewerke Ost dadurch nicht beeinträchtigt wird. Erlöse sind für die Aufgaben der Landesenergiewerke Ost zu verwenden. Das Nähere regelt die Satzung; bei Vermögensgegenständen von erheblichem Wert bedarf die Verwertung der Zustimmung des Verwaltungsrates.

§ 9

Satzung

(1) Die Landesenergiewerke Ost geben sich eine Satzung.

(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung des zuständigen Staatsministeriums im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.

(3) Die Satzung ist im Staatsanzeiger für den Freistaat Ostdeutschland bekanntzumachen.

§ 10

Wirtschaftsführung

(1) Die Landesenergiewerke Ost führen einen Wirtschaftsplan.

(2) Der Wirtschaftsplan bedarf der Genehmigung durch das zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.

(3) Die Landesenergiewerke Ost wirtschaften nach kaufmännischen Grundsätzen, soweit dies mit ihrer Gemeinwohlbindung vereinbar ist.

(4) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch eine Abschlussprüferin oder einen Abschlussprüfer zu prüfen. Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer wird vom zuständigen Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen bestimmt.

(5) Der Rechnungshof des Freistaates Ostdeutschland prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesenergiewerke Ost.

(6) Tätigkeiten in den Bereichen Wärme, Erzeugung, Speicher, Systemdienstleistungen und sonstige Aufgabenbereiche sind rechnerisch getrennt zu erfassen, soweit dies aus

Gründen der Transparenz, Regulierung oder Beihilfekontrolle erforderlich ist.

§ 11

Finanzierung und Gewährleistung

(1) Der Freistaat kann den Landesenergiewerken Ost durch Haushaltsgesetz, Zuweisungsbescheid oder Vertrag Mittel zuführen.

(2) Die Landesenergiewerke Ost können zur Finanzierung ihrer Aufgaben Kredite aufnehmen und Schuldverschreibungen ausgeben, soweit das Haushaltsgesetz oder ein anderes Gesetz dies zulässt.

(3) Der Freistaat kann für Verbindlichkeiten der Landesenergiewerke Ost Gewährleistungen übernehmen. Das Nähere regelt das Haushaltsgesetz.

(4) Der Freistaat stellt nach Maßgabe des Haushaltsrechts sicher, dass die Landesenergiewerke Ost die ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgaben dauerhaft erfüllen können.

Artikel 4

Einführung eines Gesetzes über das

Sondervermögen Energie- und Wärmevergesellschaftung

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz über das Sondervermögen Energie- und Wärmevergesellschaftung (Energie- und Wärmefinanzierungsgesetz – EnWärmeFinG)

§ 1

Errichtung des Sondervermögens

(1) Es wird ein Sondervermögen des Freistaates Ostdeutschland mit der Bezeichnung „Sondervermögen Energie- und Wärmevergesellschaftung“ errichtet.

(2) Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es wird vom Staatsministerium der Finanzen verwaltet.

§ 2

Zweck

Das Sondervermögen dient

1. der Finanzierung von Entschädigungen nach dem Energie- und Wärmevergesellschaftungsgesetz,

2. der Absicherung von Schuldverschreibungen,
3. der Finanzierung von Investitionen in Strom-, Gas- und Wärmeinfrastruktur,
4. der Finanzierung der Dekarbonisierung überführter Anlagen,
5. der Finanzierung von Transformations-, Stilllegungs- und Rückbaumaßnahmen,
6. der Kapitalausstattung der Ostdeutsche Netze und der Landesenergiewerke Ost.

§ 3

Einnahmen

Dem Sondervermögen fließen zu:

1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt,
2. Kreditmittel,
3. Rückflüsse aus Schuldverschreibungen,
4. Überschüsse der Trägerinnen des Gemeineigentums, soweit sie nicht für deren unmittelbare Aufgaben benötigt werden,
5. Einnahmen aus öffentlichen Energie- und Wärmebeteiligungen,

6. Mittel der Europäischen Union, des Bundes und sonstiger öffentlicher Stellen,
7. zweckgebundene Abgaben, soweit sie durch Gesetz bestimmt werden,
8. sonstige Einnahmen.

§ 4

Kredit- und Garantieermächtigung

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, für das Sondervermögen Kredite aufzunehmen, soweit dies zur Erfüllung der Zwecke nach § 2 erforderlich ist.

(2) Der Freistaat Ostdeutschland kann Garantien, Bürgschaften und Gewährleistungen für Schuldverschreibungen und Finanzierungsinstrumente der Ostdeutsche Netze und der Landesenergiewerke Ost übernehmen.

(3) Das Haushaltsgesetz bestimmt für jedes Haushaltsjahr die Höchstbeträge der Kreditaufnahme, der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Garantien, Bürgschaften und Gewährleistungen nach diesem Gesetz.

§ 5**Wirtschaftsplan**

(1) Für das Sondervermögen ist für jedes Haushaltsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

(2) Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

(3) Der Wirtschaftsplan hat eine mehrjährige Finanzierungsübersicht zu enthalten. Diese umfasst insbesondere die voraussichtlichen Entschädigungsleistungen, Investitionsausgaben, Transformationskosten, Schuldendienstleistungen und Rückflüsse.

Artikel 5**Übergangsbestimmungen**

(1) Das zuständige Staatsministerium beruft innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die konstituierenden Sitzungen der Verwaltungsräte der Ostdeutsche Netze und der Landesenergiewerke Ost ein.

(2) Die Verwaltungsräte bestellen innerhalb von drei Monaten nach ihrer

konstituierenden Sitzung die jeweiligen Vorstände.

(3) Die Satzungen der Ostdeutsche Netze und der Landesenergiewerke Ost sind innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu beschließen und zu genehmigen.

(4) Bis zur vollständigen Herstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Ostdeutsche Netze und der Landesenergiewerke Ost nimmt das zuständige Staatsministerium die zur Sicherung der nach diesem Gesetz überführten oder überführungsbetroffenen Vermögensgegenstände, Rechte und Rechtspositionen erforderlichen Aufgaben wahr. Es kann sich hierbei anderer Landesbehörden bedienen.

(5) Maßnahmen nach Absatz 4 dürfen nur getroffen werden, soweit sie zur Sicherung der gesetzlichen Überführung, zur Verhinderung von Umgehungen, zur Erhaltung der Versorgungssicherheit, zur Sicherung der Netzstabilität oder zur Vorbereitung der Besitz-, Betriebs- und Verantwortungsüberleitung erforderlich sind.

(6) Gesellschaften, Beteiligungen und sonstige Rechtsträger, deren Vermögen

oder Rechte nach Artikel 1 überführt werden, sind bis zur vollständigen Überleitung verpflichtet, ihren Betrieb im bisherigen Umfang fortzuführen.

(7) Satzungsänderungen, Umwandlungen, Verschmelzungen, Spaltungen, Vermögensübertragungen und sonstige Strukturmaßnahmen bedürfen der Genehmigung der Vergesellschaftungsbehörde.

(8) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Maßnahme die Durchführung dieses Gesetzes erschwert, die Versorgungssicherheit oder Netzstabilität gefährdet oder dem Zweck der Gemeinwirtschaft widerspricht.

(9) Bestehende Konzessionen, Wegenutzungsverträge und Gestattungen bleiben bis zu ihrem Ablauf oder ihrer rechtmäßigen Änderung bestehen.

(10) Die Trägerinnen des Gemeineigentums treten in die Rechte und Pflichten der bisherigen Berechtigten ein, soweit dies bundesrechtlich zulässig ist.

(11) Kommunale Gebietskörperschaften berücksichtigen bei Neuabschluss, Verlängerung oder Änderung von Konzessionen und

Wegenutzungsverträgen die Ziele dieses Gesetzes im rechtlich zulässigen Umfang.

(12) § 15 des Gesetzes zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum gilt für Vorhaben, für die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Antrag auf Genehmigung, Zulassung oder planungsrechtliche Sicherung gestellt wird.

(13) Für Vorhaben, deren Genehmigungs-, Zulassungs- oder planungsrechtliches Sicherungsverfahren bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits begonnen hat, kann die Vergesellschaftungsbehörde eine angemessene Übergangsregelung treffen.

(14) Die Vergesellschaftungsbehörde erstellt innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Überführungsprogramm.

(15) Das Überführungsprogramm enthält insbesondere

1. den Zeitplan der Feststellungs-, Besitz-, Betriebs- und Verantwortungsüberleitung,
2. die Erfassung der betroffenen Vermögensgegenstände, Rechte und Rechtspositionen,

3. die Erfassung der Unternehmens-, Beteiligungs- und Beherrschungsstrukturen,
 4. die Erfassung bestehender Konzessionen, Wegenutzungsrechte, Nutzungsrechte, Dienstbarkeiten, Genehmigungen, Zertifizierungen, Liefer-, Wartungs-, Betriebsführungs- und Finanzierungsverträge,
 5. die Vorbereitung der Register-, Grundbuch-, Kataster- und Verzeichnisberichtigungen,
 6. die Vorbereitung der Entschädigungs- und Bewertungsverfahren,
 7. die Sicherung der Versorgungssicherheit und Netzstabilität,
 8. die Sicherung bundesrechtlicher Genehmigungs-, Zertifizierungs-, Entflechtungs- und Regulierungspflichten,
 9. die Vorbereitung des Personalübergangs,
 10. die Datenüberleitung an die Ostdeutsche Netze AöR und die Landesenergiewerke Ost AöR und
 11. die Kommunikation mit betroffenen Unternehmen, Nebenberechtigten, Kommunen, Bezirken, Verbraucherinnen und Verbrauchern, Beschäftigten, Regulierungsbehörden und Fachbehörden.
- (16) Das Überführungsprogramm hat keine rechtsbegründende Wirkung für die gesetzliche Überführung. Die Überführung richtet sich ausschließlich nach Artikel 1.
- (17) Bis zum Erlass der ersten Feststellungsbescheide sind überführte und überführungsbetroffene Vermögensgegenstände, Rechte, Daten, Verträge und Rechtspositionen vor Veräußerung, Belastung, Umstrukturierung, Betriebsunterbrechung, Datenverlust, Funktionsbeeinträchtigung und Umgehung zu sichern.
- (18) Die Vergesellschaftungsbehörde kann vorläufige Sicherungsanordnungen treffen, soweit dies zur Sicherung der gesetzlichen Überführung, zur Erhaltung der Versorgungssicherheit, zur Wahrung der Netzstabilität, zur Verhinderung von Umgehungen oder zur Vorbereitung der Besitz-, Betriebs- und Verantwortungsüberleitung erforderlich ist.
- (19) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen vorläufige

Sicherungsanordnungen nach Absatz 18
haben keine aufschiebende Wirkung.

Artikel 6

Einschränkung von Grundrechten

Durch § 29 Absatz 4 bis 8 des Gesetzes zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum werden das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes und Artikel 30 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland eingeschränkt, soweit Geschäftsräume, Betriebsräume, Betriebsgrundstücke, Betriebsanlagen und sonstige nicht zu Wohnzwecken genutzte Räume betroffen sind.

Artikel 7

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Die gesetzliche Überführung nach § 4 des Gesetzes zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam.

(3) Die Übertragung nach § 5 des Gesetzes zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam.

(4) Besitz, Betriebsführung und technische Verantwortung gehen nach Maßgabe des Feststellungsbescheides über.

Dresden, den 20. Juli 2026

Louis Hahne-Eichinger

Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker

Der MINISTERPRÄSIDENT